

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 939/2531

นางน้อย คงประยูร กับพวก

โจทก์

บริษัท ขนส่ง จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัท ขนส่ง จำกัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัท ยานยนต์นครสวรรค์ จำกัด ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งเจ็ดแถลงคัดค้าน (อันดับ 150)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 308,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 26 ธันวาคม 2526) จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งเจ็ด ให้จำเลยที่ 4 ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 154,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 26 ธันวาคม 2526) จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งเจ็ด ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 147,146)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา (อันดับ 130)

คำสั่ง

พิจารณาคดีแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

พิจารณาคดีแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

(ดุสิต วราโห-ถวิล ทองสว่างรัตน์-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ